

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5664/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร

โจทก์ร่วม

นาง กลั่ม พัน ปี

นาย มนต์เทพ อมะรักษ์

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 72, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 216, มาตรา 227

ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเข้ามาต่อว่าและตบหน้าจำเลยจำเลยโมโหจึงชักปืนยิงผู้ตาย 3 นัด ซึ่งในขณะที่เกิดเหตุมีผู้อยู่ในเหตุการณ์เพียง 3 คน คือ อ. พยานโจทก์จำเลย และผู้ตาย อ. ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยหรือผู้ตายมาก่อน จึงเป็นพยานคนกลาง พยานปากนี้จึงมีน้ำหนักมาก ยิ่งกว่านั้นเมื่อพิจารณาคำเบิกความของจำเลยแล้ว จำเลยเพียงแต่เกรงว่าผู้ตายจะชักปืนออกมายิงทั้งที่ยังไม่พบเหตุการณ์ที่จะส่อว่าผู้ตาย จะชักปืนออกมายิงทำร้ายจำเลยและไม่ปรากฏว่าผู้ตายมีอาวุธปืนจึงถือว่ายังไม่มี ภัยอันตรายที่จำเลยจำต้องป้องกันแต่อย่างใดการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการ ป้องกันตามกฎหมาย โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 288 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดย บันดาลโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 โจทก์ ร่วมขอขยายเวลาอุทธรณ์ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่อนุญาต จึงถือว่า โจทก์ร่วมไม่ได้อุทธรณ์ในปัญหาดังกล่าวต้องถือว่าปัญหาดังกล่าวสำหรับโจทก์ร่วมได้ ยุติแล้ว โจทก์ร่วมไม่มีสิทธิฎีกาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ดังนั้นแม้ศาลชั้นต้นจะรับฎีกาโจทก์ร่วมมา ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบหัวกระสุนปืน ขนาด .357 จำนวน 1 นัด ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางกลี้ม พันปี มารดาผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 72, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานฆ่าผู้อื่นจำคุก 15 ปี ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 6 เดือน และฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก

16 ปีลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมาย มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี 8 เดือน
ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดฐานฆ่าผู้อื่นจำคุก 12 ปี
ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 ปี เมื่อรวมกับโทษสำหรับความผิดอื่นอีก 2 กระทั่ง
แล้ว รวมจำคุก 8 ปี 8 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมและจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ผู้ตายเข้าใจว่านางสาววัน
รอนภரியากับจำเลยซึ่งทำงานอยู่ด้วยกันที่โรงพยาบาลคลองขลุง ที่เกิดเหตุเป็นชู้กัน
ตามวันเวลาและสถานที่เกิดตามฟ้อง ขณะจำเลยนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานหน้าตึกผู้ป่วย
นอกในโรงพยาบาลดังกล่าว ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์เข้าไปจอดที่หน้าตึกแล้วเดิน
ไปที่โต๊ะทำงานจำเลยพูดทักทายจำเลย แต่จำเลยไม่ได้ตอบต่อมาผู้ตายตบหน้าจำเลย
จำเลยใช้อาวุธปืนพกยิงผู้ตาย 3 นัดถูกผู้ตายที่บริเวณลำคอด้านหน้า ต้นแขนซ้าย
และเหนืออกด้านซ้ายถึงแก่ความตาย คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย
ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โจทก์มีนาย
อนันต์ คงไทย เป็นพยานเบิกความว่า ขณะเกิดเหตุพยานเป็นยามอยู่โรงพยาบาล
และนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานกับจำเลย ผู้ตายเข้ามาต่อว่าจำเลยและตบหน้าจำเลยอย่างแรง
พอสมควร แต่ไม่แรงมากจำเลยชักปืนยิงผู้ตาย 3 นัด กระสุนปืนถูกบริเวณหน้าอกผู้
ตายพอสิ้นเสียงปืนจำเลยวิ่งหนีไปทางหลังโรงพยาบาลและตอบทนายจำเลยถามค้าน
ว่า ตอนได้ยินเสียงปืนเห็นผู้ตายยืนอยู่ในลักษณะมือทั้งสองข้างวางขนานไปกับลำตัว
ส่วนจำเลยเบิกความว่าเหตุที่ยิงผู้ตายเนื่องจากโมโหที่ผู้ตายตบหน้า และผู้ตายเล็ก
เล็กกันหนาว จำเลยเกรงว่าผู้ตายจะชักปืนออกมาจึงทำร้ายจำเลยเห็นว่า ขณะเกิด

เหตุบริเวณที่เกิดเหตุอยู่กันเพียง 3 คน คือนาอันต์ พยานโจทก์ จำเลย และผู้ตาย นายอันต์ พยานโจทก์ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยหรือผู้ตายมาก่อน จึงเป็น พยานคนกลางพยานปากนี้จึงมีน้ำหนักมาก ยิ่งกว่านั้นเมื่อพิจารณาคำเบิกความของ จำเลยแล้ว จำเลยเพียงแต่เกรงว่าผู้ตายจะชักปืนออกมายิงทั้งที่ยังไม่มีพฤติการณ์ที่ จะสื่อว่าผู้ตายจะชักปืนออกมายิงทำร้ายจำเลย และไม่ปรากฏว่าผู้ตายมีอาวุธปืน จึง ถือว่ายังไม่มีภัยอันตรายที่จำเลยจะต้องป้องกันแต่อย่างใด ดังนั้น การกระทำของ จำเลยจึงไม่เป็นการป้องกันตามกฎหมาย

ปัญหาต่อไปที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ร่วมว่า การกระทำของจำเลย เป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ไม่ใช่การกระทำโดยบันดาลโทสะและข้อนำสืบของจำเลย ไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ใช้ดุลพินิจลด โทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ศาลชั้น ต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 288 ประกอบมาตรา 72 โจทก์ร่วมขอขยายเวลาอุทธรณ์ แต่ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่อนุญาต จึงถือว่าโจทก์ร่วมไม่ได้อุทธรณ์ในปัญหาดังกล่าว ดังนี้ ถือว่าปัญหาดังกล่าวสำหรับโจทก์ร่วมได้ยุติแล้ว โจทก์ร่วมไม่มีสิทธิฎีกา ดังนั้น แม้ศาลชั้นต้นจะฎีกาโจทก์ร่วมมา ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัย

ส่วนปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษนั้นเห็นว่า สำหรับความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 นั้น เมื่อ พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว การที่ผู้ตายเพียงแต่ตบหน้าจำเลย แต่จำเลยยิงผู้ ตายถึง 3 นัด จึงเห็นว่าโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กำหนดมานั้นเหมาะสมแก่รูปคดี แล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน ทาง

สาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง นั้น ศาลชั้น
ต้นลงโทษจำคุกกระทงละ 4 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จึงต้องห้ามมิให้
จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218 วรรคแรก แม้ศาลชั้นต้นจะรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาแต่ศาลฎีกาก็ไม่รับ
วินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

(เหลือ ไทรวีจิตร-ปราโมทย์ ชพานนท์-สกันธ์ กฤติยาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ